

1508706-98.2021.8.26.0441

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... em audiência que a ré exercia o tráfico de drogas no local.

Os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

É de rigor a condenação da acusada.

Passo à individualização das penas.

Na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508706-98.2021.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508706-98.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2341952/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 4018/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA NETO

RELATÓRIO

EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS foi denunciada como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c o art. 61, II, "j", do CP, porque, conforme constou, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 23h39m, na Rua Treze, nº 139, Ribamar, nesta cidade e Comarca de Peruíbe/SP, trazia consigo, para fins de tráfico e sem autorização, drogas consistentes em 36 porções de Cocaína, com peso bruto de 43,53 gramas, 03 porções de Crack, com peso bruto de 0,58 gramas e 10 porções de maconha, com peso bruto de 19,79 Gramas, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 97/99), a ré foi citada (fl. 146) e apresentou resposta à acusação (fls. 103).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 147), foi realizada a audiência de

instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas e interrogada a acusada.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se em alegações finais orais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa dos acusados postulou a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/9), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo pericial (fls. 142/144), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 4), secundado pela falta de explicação razoável e verossímil dos acusados a respeito dos fatos.

As testemunhas policiais, em juízo, narraram que estavam no Bairro Leão Novaes para atendimento de ocorrência, quando passaram pela Rua Treze, nº 139 e observaram a movimentação de alguns indivíduos que, ao avistarem a viatura, saíram do local. Disseram que visualizaram um indivíduo com pochete pendurada no pescoço e que, ao perceber que seria abordada, a ré tirou a pochete e a jogou no chão, onde foram localizados diversos tipos de drogas (crack, maconha e cocaína), além de R\$ 41,00. A ré negou o delito, apresentando versão totalmente dissociada das provas juntadas aos autos.

Os policiais envolvidos na operação narraram os fatos com riqueza de detalhes. Os depoimentos prestados em juízo são perfeitamente harmônicos entre si, de modo a não configurar qualquer contradição. Também, nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque a credibilidade dos depoimentos. Ficou claro em audiência que a ré exercia o tráfico de drogas no local.

Os elementos de informação do inquérito foram integralmente confirmados em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

É de rigor a condenação da acusada.

Passo à individualização das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o tipo de droga, os maus antecedentes e a conduta social são negativos.

Quanto ao tipo, cocaína e crack são drogas de alta lesividade com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de evasão/abandono, caracterizando o descaso para com autoridades penitenciárias evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, a conduta social da acusada é particularmente negativa. Conforme se extrai de sua folha e certidão de antecedentes criminais (fls. 165/179 e 180/182), a ré evadiu-se do sistema prisional em 26/03/2007, tendo sido recaptura apenas em 8/8/2007, (fl. 175). Mas não é só. A ré ainda cumpria medida de segurança quando praticou o delito dos autos. Estava em desinternação condicional.

Concretamente, a ré apresenta um comportamento bastante nocivo. Demonstrou antes, durante e após o crime total desprezo pelas regras mais básicas da sociedade e, notadamente, para com o Sistema de Administração da Justiça. A acusada insiste em descumprir suas penas e praticar novos delitos. É o que se extrai a partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente a prova oral colhida em audiência. A conduta social é negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, a ré ostenta diversas condenações definitivas (processos 276/1996, 463/2003, 300/2002 e 5652/2005; cf. fls. 176/178 e 180/182).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO;

HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j.6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos: (a) 1 ano para os maus antecedentes, porquanto são 4 antecedentes especialmente negativos; e (b) 8 meses para cada uma das demais circunstâncias negativas.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 4 meses de reclusão e 733 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. A ré não confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante de crime cometido em período de calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando a penas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconhecer amostado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que a ré se prevaleceu, efetivamente, da situação e contexto de pandemia para a prática do delito. A ré praticou o delito acreditando que sairia impune pela dificuldade de se identificar o crime em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que seria abordada pela polícia. Claramente, achou que ficaria impune. A ré valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", CP.

Fixo a pena intermediária em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque a ré faz do crime o seu meio de vida. A ré ostenta antecedentes especialmente negativos (4 condenações definitivas e 1 absolvição imprópria). Conforme narrou em audiência, possui diversas passagens pelo sistema prisional, por diferentes delitos. O contexto em que se deu a prisão e os demais elementos constantes dos autos evidenciam que seu envolvimento com o crime não é episódico, mas sim habitual e bastante persistente.

O STJ pacificou que a reincidência pode ser utilizada como agravante na 2ª fase e, ao mesmo tempo, como argumento para afastar o §4º do art. 33 da Lei de Drogas. O mesmo vale para os maus antecedentes.

E mais: para além dos maus antecedentes, a forma de acondicionamento e o local da prisão em flagrante denotam o considerável grau de profissionalização da acusada. Ficou claro que o envolvimento no tráfico não é episódico, tendo-se transformado em profissão. Esse fato deve ser sopesado à luz das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Noutras palavras: a ré não deve ser contemplada com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque ostenta antecedentes especialmente negativos e seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual.

Torno definitiva a pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado

(art. 33, § 2º, "a", CP, c/c art. 59, CP).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ré EDIVANIA APARECIDA DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, no mínimo legal cada.

A ré deverá permanecer presa.

Concretamente, a ré foi presa traficando crack e cocaína, que possuem poder viciante muito acima das demais. As drogas estavam embaladas de forma individual, prontas para a venda. Estava de posse de quantia em espécie trocada, fruto da traficância. O contexto da prisão evidencia o intenso envolvimento da ré com a atividades ilícitas.

E mais: a ré possui antecedentes especialmente negativos. Apresenta pelo menos 4 condenações definitivas e 1 absolvição imprópria. Também ostenta histórico de evasão do sistema prisional e de descumprimento das condições de sua desinternação.

A ré insiste em delinquir mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pela acusada. A probabilidade de reiteração delitiva é alta e exige a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, das circunstâncias judiciais especialmente negativas e da alta probabilidade de reiteração delitiva, à luz do histórico da ré, que apresenta 4 condenações por diferentes delitos e registro de evasão do sistema prisional.

Desse modo, MANTENHO a prisão da ré, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Recomende-se a ré ao presídio em que se encontra presa.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraíam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF);

(b) intime-se a ré a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP);

(c) lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno a ré ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP), observada a concessão de gratuidade processual.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência. Saem todos os presentes intimados.

Oportunamente, ao arquivo.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA